



Istituto Nazionale di Statistica

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA

Il giorno ~~29~~ del mese di ~~novembre~~ dell'anno 2019, presso i locali dell'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, la delegazione di parte pubblica, composta da Vittoria BURATTA, in qualità di delegato del Presidente e da Paolo WEBER, in qualità di delegato del Direttore Generale, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL;

Visto l'art. 32 del d.lgs n. 151/2001, recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che detta la disciplina del congedo parentale;

Visto l'art. 32, comma 1 bis del medesimo decreto legislativo, che introduce la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, demandando alla contrattazione collettiva integrativa il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;

Considerata l'esigenza di contemperare il diritto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti con le esigenze organizzative dell'Amministrazione;

Vista la relazione illustrativa a corredo dell'ipotesi di accordo integrativo avente ad oggetto la disciplina dei congedi parentali su base oraria;

Visto il verbale n. 1636 del 26 settembre 2019 del Collegio dei Revisori dei Conti, dal quale risulta la positiva certificazione all'ipotesi di accordo integrativo sui congedi parentali su base oraria;

Viste le note MEF-RGS prot. n. 240439 del 6 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e DFP prot. n. 0070385-P-08/11/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Funzioni Pubbliche – con le quali è stato ritenuto che la suddetta ipotesi possa avere ulteriore corso;



Istituto Nazionale di Statistica

Convengono e sottoscrivono quanto segue

Art. 1

Oggetto e personale destinatario dell'Accordo

Il presente accordo disciplina le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria nonché i criteri di calcolo della base oraria del congedo parentale in attuazione dell'art. 32 del d.lgs n. 151/2001.

Il presente accordo si applica al personale inquadrato nei livelli I/VIII, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Art. 2

Modalità di fruizione

Il congedo parentale può essere fruito ad ore sia in caso di congedo parentale retribuito al 100%, sia in caso di congedo parentale fruito al 30%, sia in caso di congedo non retribuito.

Il congedo ad ore può essere utilizzato per un minimo di un'ora al giorno per ogni fruizione.

Nelle giornate in cui si fruisce del congedo parentale su base oraria, la prestazione lavorativa effettiva deve essere pari almeno ad un'ora.

E' possibile la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con i riposi giornalieri per allattamento e con i permessi di cui alla legge 104/1992.

La fruizione del congedo parentale su base oraria fa riferimento all'orario del mese nel corso del quale il dipendente ne fruisce.

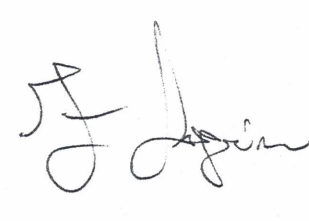
Art. 3

Preavviso

Ai fini della fruizione del congedo parentale su base oraria, il dipendente è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a inviare una comunicazione via mail al proprio dirigente con un termine di preavviso di 2 giorni.

Art. 4

 S.V.





Istituto Nazionale di Statistica

Criteri di calcolo della base oraria

Ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti in forma oraria, la durata della giornata lavorativa è convenzionalmente definita in 7 ore e 12 minuti per il personale a tempo pieno.

Il congedo parentale su base oraria concorre al completamento dell'orario lavorativo giornaliero.

A fine mese il numero complessivo di ore fruiti di congedo parentale deve essere corrispondente a giornate intere o a mezze giornate.

Art. 5

Personale con contratto a tempo parziale

La fruizione del congedo parentale su base oraria spetta anche al personale con contratto a tempo parziale.

In caso di part-time orizzontale o misto, ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti su base oraria, la durata della giornata lavorativa è convenzionalmente definita in relazione alla percentuale di part-time.

Art. 6

Norme finali

Le norme del presente accordo integrativo si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 per un periodo di sperimentazione di sei mesi.

Al termine della sperimentazione le parti si incontrano per monitorare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Con successivo provvedimento verranno indicate le modalità operative per la fruizione del congedo parentale fruito su base oraria.

Per l'ISTAT

Per le OO.SS.

Mane Bressi
Z. W. W.

FEDERAZIONE UIL- SCUOLA RUA

FGU GILDA-UNAMS

SNALS-CONFSAL SEZ. RICERCA

CISL SCUOLA

FLC CGIL

Federico Obici

A. Latella

John De Luca
K. G. G.
Lorenzo G.

NOTA A VERBALE

Le organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo con l'obiettivo di facilitare i dipendenti nella fruizione del congedo parentale, pur ritenendo necessario rivederne le limitazioni al termine della sperimentazione dei sei mesi: il vincolo indicato all'articolo 2 che prevede l'utilizzo del congedo parentale per almeno un'ora "per ogni fruizione" anche nello stesso giorno e la limitazione tecnica prevista all'articolo 4 che rende necessario ricondurre la fruizione del congedo parentale a intere e/o mezze giornate nel computo mensile.

29 novembre 2019

FLC CGIL

SNALS - COMESAL
FGU GILDA UNAMS

FEDERAZIONE UNIL-SCUOLA RUA
CISL SCUOLA

Luca Cas

A. Votello

Federica D'Amico